GNA Assurances

COURRIER ARRIVEE
07 JUIN 2021
ACS S/N° 1766

EXEMPLAIRE ASSURÉ

# CAUTION PROVISOIRE
# CONDITIONS PARTICULIERES

| *Code Intermédiaire* | *Nom Intermédiaire* | *N° Police* |
|---|---|---|
| 3009 | ACS | 30097112110004 |
| **LE DONNEUR D'ORDRE** | | **LE BENEFICIAIRE** |
| **COURTAGE CONCEPTION & CONSTRUCTION BATIMENT (3CB)**<br>**Adresse :** 21 BP 56 ABIDJAN 21 | | **REGION DE L'IFFOU** |

| Période d'Assurance | | Décompte de la Prime au Comptant | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Du | Au | **Prime Nette** | **Coût de Police** | **Taxes d'Enregistrement** | **PRIME TOTALE** |
| 07/06/2021 | 04/10/2021 | 5 000 | 5 000 | 1 450 | 11 450 |

Génération Nouvelle d'Assurances, Société Anonyme régie par le Code des Assurances des États membres de la Cima Siège social : **Immeuble l'EBRIEN, Rue du Commerce Plateau 01 BP 12182 Abidjan 01,** accepte de se porter caution personnelle et solidaire de :

**DONNEUR D'ORDRE : COURTAGE CONCEPTION & CONSTRUCTION BATIMENT (3CB)**

**MANDATAIRE : ZANNOU TCHOKO RAYMOND STEPHANE SETON**

## I / IDENTIFICATION DU MARCHE

**CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX DANS LA REGION DE L'IFFOU – LOT UNIQUE**

Aux termes d'un acte de cautionnement qui sera déposé auprès de la **REGION DE L'IFFOU.**

## II / MONTANT CAUTIONNE

Le montant de la Caution s'élève à la somme de **QUATRE-CENTS MILLE (400 000) FRANCS CFA.**

## III / CONTROLE

Pour l'exécution du présent contrat, le donneur d'ordre autorise **Génération Nouvelle d'Assurances** à procéder à tous contrôles et vérifications utiles portant sur notamment, l'exécution de ses obligations cause du présent contrat de cautionnement, son ou ses compte(s) bancaire(s) déclaré(s) ou pouvant exister ultérieurement, à rechercher toutes informations sur sa personne auprès du bénéficiaire de la caution afin de s'assurer de la sincérité et de l'exactitude de ses déclarations.

EXEMPLAIRE ASSURÉ

# CAUTION PROVISOIRE
# CONDITIONS PARTICULIERES

| *Code Intermédiaire* | *Nom Intermédiaire* | *N° Police* |
|---|---|---|
| 3009 | ACS | 30097112110004 |
| **LE DONNEUR D'ORDRE** | | **LE BENEFICIAIRE** |
| **COURTAGE CONCEPTION & CONSTRUCTION BATIMENT (3CB)**<br>**Adresse :** 21 BP 56 ABIDJAN 21 | | **REGION DE L'IFFOU** |

| Période d'Assurance | | Décompte de la Prime au Comptant | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Du | Au | **Prime Nette** | **Coût de Police** | **Taxes d'Enregistrement** | **PRIME TOTALE** |
| 07/06/2021 | 04/10/2021 | 5 000 | 5 000 | 1 450 | 11 450 |

Génération Nouvelle d'Assurances, Société Anonyme régie par le Code des Assurances des États
membres de la Cima Siège social : **Immeuble l'EBRIEN, Rue du Commerce Plateau 01 BP 12182 Abidjan 01,** accepte de se porter caution personnelle et solidaire de :

**DONNEUR D'ORDRE : COURTAGE CONCEPTION & CONSTRUCTION BATIMENT (3CB)**

**MANDATAIRE : ZANNOU TCHOKO RAYMOND STEPHANE SETON**

## I / IDENTIFICATION DU MARCHE

**CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX DANS LA REGION DE L'IFFOU – LOT UNIQUE**

Aux termes d'un acte de cautionnement qui sera déposé auprès de la **REGION DE L'IFFOU.**

## II / MONTANT CAUTIONNE

Le montant de la Caution s'élève à la somme de **QUATRE-CENTS MILLE (400 000) FRANCS CFA.**

## III / CONTROLE

Pour l'exécution du présent contrat, le donneur d'ordre autorise **Génération Nouvelle d'Assurances** à procéder à tous contrôles et vérifications utiles portant sur notamment, l'exécution de ses obligations cause du présent contrat de cautionnement, son ou ses compte(s) bancaire(s) déclaré(s) ou pouvant exister ultérieurement, à rechercher toutes informations sur sa personne auprès du bénéficiaire de la caution afin de s'assurer de la sincérité et de l'exactitude de ses déclarations.

## IV / DUREE

Le présent contrat est émis le 07 JUIN 2021 et produira son plein effet à la réception provisoire des travaux. Son échéance est fixée à la date contractuelle de fin d'exécution des travaux prévue au CCAP.

## V / GARANTIE

Monsieur **ZANNOU TCHOKO RAYMOND STEPHANE SETON**, responsable de l'entreprise **COURTAGE CONCEPTION & CONSTRUCTION BATIMENT (3CB)** se porte caution solidaire pour l'exécution de la Police ainsi que des renseignements fournis.

## VI / CAS DE NON EXECUTION DU MARCHE

L'assuré s'engage à rembourser la totalité du montant cautionné et éventuellement y compris les frais :
- s'il retire son offre pendant la période de validité spécifiée dans la lettre de soumission,
- s'il refuse de signer le (formulaire) du marché,
- s'il ne fournit pas la garantie de bonne exécution s'il est tenu de la faire comme prévu par les Instructions aux soumissionnaires

## VII / EXERCICE DE RECOURS DE LA CAUTION

**La caution** s'interdit d'invoquer toutes subrogations et de prendre toutes mesures qui auraient pour résultat de la faire venir en concours avec **la REGION DE L'IFFOU** tant que cette dernière ne sera pas remboursée de la totalité de ses créances à l'égard du **débiteur principal.**

Nonobstant, la caution de la **GNA-CI**, le donneur d'ordre se déclare personnellement responsable du paiement de toutes les sommes dont il est redevable envers le bénéficiaire et autorise la **GNA-CI** à prendre toutes les mesures conservatoires au cas où elle serait invitée à intervenir comme caution ou dès qu'elle serait avertie d'une défaillance du donneur d'ordre vis-à-vis du bénéficiaire.

Dans ces deux cas la **GNA-CI** sera en droit d'exiger du donneur d'ordre le remboursement immédiat et sans discussions du montant de son intervention, augmenté des frais et dépenses judiciaires, extra judiciaires et autres, majoré d'une indemnité forfaitaire de 10% des sommes que la **GNA-CI** aura été invitée à payer pour le compte du donneur d'ordre.

Dès l'instant où un seul versement aura été effectué par la **GNA-CI** au bénéficiaire, le donneur d'ordre s'engage à céder à la **GNA-CI** toutes créances qui pourrait lui revenir à quelque titre que ce soit contre les tiers et ce à concurrence des montants décaissés par **la GNA-CI.** La présentation de la présente police au débiteur cédé vaudra pour cette dernière signification de la cession et il pourra dès lors se livrer valablement entre les mains de **GNA-CI.**

La **GNA-CI** se réserve la faculté de signifier au débiteur cédé les cessions de créance qui lui sont consenties par tous autres procédés à sa convenance, notamment la notification par voie d'huissier ou la notification par lettre recommandée avec accusé de réception.

**VIII / PRIME**

Les garanties de la Police sont consenties moyennant une prime de **onze mille quatre cent cinquante (11 450) Francs CFA** décomptée comme ci-dessus.

**DONT ACTE**

Abidjan, le 07 JUIN 2021.

**Pour la Génération Nouvelle d'Assurances**




**Le Donneur d'Ordre**

**Réf. Visa : MPMEF/DGTCP/DA-0266 du 26/02/2013**

GENERATION NOUVELLE D'ASSURANCES – COTE D'IVOIRE
Société Anonyme au capital de FCFA 6 500 000 000
Entreprise régie par le Code des Assurances des Etats membres de la Cima
Siège social : Immeuble EBRIEN, Abidjan Plateau, Avenue du Général de GAULLE (Rue du Commerce) ; 01 BP 12182 ABIDJAN 01, Tél. :20 25 98 00 ; Fax : 20 33 60 65

GNA Assurances

CONTRAT D'ASSURANCE

CAUTION

**CONDITIONS GENERALES**

**SOMMAIRE**


| | PAGES |
|---|---|
| **TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES** | |
| Article 1 : Définitions | 3 |
| Article 2 : Effet du contrat | 3 |
| Article 3 : Durée du contrat | 4 |
| Article 4 : Etendue Territoriale | 4 |
| Article 5 : Résiliation du contrat | 4 |
| **TITRE II - OBJET ET ETENDUE DE LA GARANTIE** | |
| Article 6 : Objet du contrat | 6 |
| Article 7 : Etendue, montant des garanties et franchises | 6 |
| Article 8 : Exclusions | 7 |
| **TITRE III - OBLIGATIONS DES PARTIES** | |
| **OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR** | |
| Article 9 : Délivrance des attestations | 7 |
| Article 10: Avis d'échéance | 7 |
| Article 11 : Paiement des sinistres | 7 |
| **OBLIGATIONS DU SOUSCRIPTEUR** | |
| Article 12: Déclaration à la souscription | 8 |
| Article 12 : Déclaration en cours du contrat | 8 |
| Article 14 : En cas de sinistre | 9 |
| Article 15 : Suretés | 10 |
| Article 16 : Sanctions | 10 |
| Article 17 : Primes | 11 |
| Article 18 : Droit de vérification | 12 |
| Article 19 : Validité | 12 |
| Article 20 : Autres assurances ou engagements de caution | 12 |
| **TITRE IV- DISPOSITIONS DIVERSES** | |
| Article 21 : Prescription | 12 |


Le présent contrat est régi par le Code des Assurances des Etats membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA).

## TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1 : Définitions

Pour l'application de la présente Police, on entend par :

***Le Souscripteur*** : La personne physique ou morale (souscripteur) qui demande l'établissement du Contrat pour le compte de la personne indiquée aux Conditions Particulières, le signe et s'engage notamment à en régler les primes.

***Assureur*** : **Génération Nouvelle d'Assurances – Côte d'Ivoire (GNA-CI)**

***Le cautionné*** : La personne physique ou morale (débiteur principal), débitrice d'une obligation principale précisée aux Conditions Particulières, contractée dans le cadre de son activité professionnelle ou autrement indiquée aux Conditions Particulières, obligation dont la bonne exécution est garantie par l'Assureur en cas de défaillance du Cautionné.

***Le contre-garant*** : La personne physique ou morale qui s'est portée garante du débiteur principal « LE CAUTIONNE », en cas de défaillance de ce dernier, d'exécuter en ses lieu et place, l'obligation.

***Le bénéficiaire*** : Le créancier de l'Obligation principale désigné aux Conditions Particulières et qui bénéficie de la garantie du présent Contrat, en cas de sinistre.

***Le sinistre*** : Défaillance du cautionné dans l'exécution de l'obligation qui est de nature à entraîner l'intervention de l'Assureur au profit du Bénéficiaire.

***Obligation*** : Lien juridique en vertu duquel « LE DEBITEUR » (ci-dessus dénommé « LE CAUTIONNE « ) est tenu d'exécuter une prestation au profit d'un créancier (ci-dessus dénommé « LE BENEFICIAIRE »).

***L'OBLIGATION, OBJET DE LA CAUTION DE L'ASSUREUR, EST CELLE DEFINIE AUX CONDITIONS PARTICULIERES.***

***Franchise*** : Somme fixée aux Conditions Particulières et qui est toujours déduite de l'indemnité due par l'Assureur et qui reste à la charge du Bénéficiaire.

## Article 2- Effet du contrat

Le contrat est parfait dès qu'il est signé par le Souscripteur et par l'Assureur.
La prise d'effet du contrat est subordonnée au paiement intégral de la prime par le Souscripteur.

## Article 3- Durée du contrat

Le contrat est conclu pour une durée fixée aux Conditions Particulières.

La durée du Contrat est rappelée par une mention en caractères très apparents figurant juste au dessus de la signature du Souscripteur. A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le Contrat sans indemnité, chaque année à l'échéance principale, moyennant un préavis de deux (2) mois au moins.

Il est également indiqué aux Conditions Particulières si le Contrat est conclu avec ou sans "tacite reconduction",

Lorsque le contrat contient une clause de tacite reconduction, il est à son expiration, reconduit d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, notifiée à l'autre partie deux (2) mois au moins avant l'expiration de la période annuelle d'assurance en cours, dans les formes prévues à l'article ci-après.

**Article 4-** **Etendue territoriale**

Les garanties du contrat s'exercent exclusivement en Côte d'Ivoire et au lieu d'assurance mentionné aux conditions particulières.

**Article 5-** **Résiliation et forme**

La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police.
Toutefois, l'Assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'Assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'Assureur.

En cas de non transmission par l'Assuré d'une lettre de résiliation dans le délai prévu, la résiliation de plein droit pour non paiement de la prime visée à l'article 13 du Code CIMA peut donner droit à l'Assureur au paiement par l'Assuré , de dommages-intérêts.
Ces dommages-intérêts sont fixés à 25% de la prime nette de renouvellement.

Toutes fois, l'Assureur qui n'a pas transmis l'avis d'échéance conformément aux dispositions de l'article 14 du Code CIMA, ne peut se prévaloir du non paiement de la prime de renouvellement par l'Assuré.

**5.1 Résiliation**

Le Contrat peut être résilié dans les cas et conditions ci-après :

**5.1.1 Par le Souscripteur ou par l'Assureur :**

Si la faculté de résiliation annuelle est prévue aux Conditions Particulières : chaque année à l'échéance principale moyennant préavis de deux (2) mois au moins.

**5.1.2 Par le Souscripteur :**

- En cas de disparition des circonstances aggravantes mentionnées dans le contrat, si l'Assureur refuse de réduire la prime en conséquence (article 15 du Code CIMA).

- En cas de résiliation par l'Assureur d'un autre Contrat du Souscripteur après sinistre (article 23 du Code CIMA)

- En cas de modification par l'Assureur des tarifs applicables aux risques garantis par le présent Contrat.

**5.1.3 Par l'Héritier, l'Acquéreur ou l'Assureur :**

- En cas de transfert de l'Obligation objet de la Caution.

- En cas de chèques et effets revenus impayés et non régularisés

- En cas d'aggravation du risque (article 15 du Code CIMA)

- En cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription et en cours de Contrat (article 19 du Code CIMA).

Après sinistre, le Souscripteur ayant alors le droit de résilier les autres Contrats souscrits par lui auprès de l'Assureur (article 23 du Code CIMA)

**5.1.4 De plein droit :**

- En cas de perte totale des biens sur lesquels repose l'Assurance résultant d'un événement non garanti (article 39 et 44 du Code CIMA).

- En cas de retrait de l'agrément de l'Assureur

- En cas de réquisition de la propriété des biens sur lesquels repose l'Assurance, dans les cas et conditions prévus par la législation en vigueur.

- En cas d'extinction de l'Obligation objet de la Caution.

Dans tous les cas de résiliation au cours de la période d'assurance, la portion de prime afférente à la partie de cette période postérieure à la résiliation est acquise à l'Assureur.

### 5.2 Conséquences

La résiliation du contrat de caution implique notamment, pour le cautionne, l'obligation de prendre les dispositions nécessaires au désengagement de l'assureur qui ne peut intervenir que de deux façons :

• Mainlevée de la caution donne par le ou les bénéficiaires par la restitution de l'acte original de caution ou par un document écrit y tenant lieu, émanant des bénéficiaires.

• La consignation dans les caisses de l'assureur des fonds nécessaires a la réalisation de l'obligation cautionnée.

### 5.3 Formes de la résiliation

Dans tous les autres cas, lorsque le Souscripteur, l'héritier ou l'acquéreur a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix, soit par lettre recommandée, soit par déclaration faite contre récépissé au siège social de l'Assureur, soit par acte extrajudiciaire.

La résiliation par l'Assureur doit être notifiée au Souscripteur, au Cautionné et aux Bénéficiaires ou à leurs mandataires, par lettre recommandée adressée à leur dernier domicile connu, afin que ceux-ci puissent prendre toutes mesures conservatoires adéquates.

## TITRE II- OBJET ET ETENDUE DE L'ASSURANCE

### Article 6. : Objet du contrat

Le contrat a pour objet de fournir sous la forme d'une assurance « CAUTION » les garanties exigées :

• Par toute personne physique ou morale, de droit public ou privé

• En vertu de :

- **Prescriptions légales ou réglementaires;**
- **Prescriptions contractuelles.**

Il a donc pour objet de garantir la bonne exécution de toutes les obligations (quelle qu'en soit la source ou la nature) auxquelles le cautionné est soumis, telles que définies aux conditions particulières.

Les caractéristiques de l'engagement de l'Assureur sont définies dans ces dernières.

Le souscripteur, sous sa responsabilité personnelle, s'engage à communiquer à l'Assureur l'ensemble des documents ayant donné naissance aux obligations cautionnées.

**Article 7. : Etendue, montant des garanties et franchises**

L'Assureur garantit le paiement de toutes les sommes dues par le Cautionné au titre de l'Obligation garantie et ce, dans les termes et limites fixées au Contrat.

L'assureur bénéficiera éventuellement par sinistre d'une franchise dont le montant est indiqué aux conditions particulières.

***NOTA** : Il est précise que, dans tout sinistre, l'assureur sera subroge dans les droits et actions du créancier a l'encontre du débiteur et contre toute personne physique ou morale qui serait garanti conventionnellement ou légalement du débiteur principal.*

**Article 8. : Exclusions**

**DEMEURENT FORMELLEMENT EXCLUS DU PRESENT CONTRAT :**

**8.1 La garantie de la solvabilité du cautionne en dehors de la stricte exécution de l'obligation garantie telle qu'elle ressort des conditions particulières.**

**8.2 Tout sinistre ayant été intentionnellement cause ou provoque par le cautionne et/ou le bénéficiaire et/ou le souscripteur ou avec leur complicité active ou passive.**

**8.3 Tous dommages, intérêts, pénalités, frais, taxes, amendes... consécutifs directement ou indirectement a la non exécution de l'obligation garantie, et ce, pour quelque cause que ce soit (sauf stipulation contraire et expresse aux conditions particulières).**

**8.4 Les effets ou événements survenus du fait ou a l'occasion d'opérations délibérément entreprises ou exécutées en infraction manifeste aux textes légaux ou réglementaires.**

**8.5 Les pertes et/ou dommages provenant de guerre étrangère, d'hostilités, représailles, captures, arrêts, saisies, contraintes, molestations ou détentions par tous gouvernements et autorités quelconques, d'explosion de torpilles, de mines sous-marines et généralement de tous accidents et fortune de guerres étrangères ainsi que de pirateries (il appartient au cautionne et au bénéficiaire de prouver que le sinistre ne résulte pas de l'un de ces faits).**

**8.6 Les pertes ou événements provenant de guerre civile, d'émeutes ou mouvements populaires (il appartient a l'assureur de prouver que le sinistre résulte de l'un de ces faits).**

## TITRE III- OBLIGATIONS DES PARTIES

### ❖ OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR

**Article 9- Délivrance des attestations**

L'Assureur s'engage à délivrer au bénéficiaire la ou les attestations nécessaires ou utiles, éventuellement dans les formes requises par la réglementation.

**Article 10 Avis d'échéance**

Pour les contrats à tacite reconduction, à chaque échéance de prime, l'Assureur est tenu d'aviser à la dernière adresse connue, au moins quarante-cinq (45) jours à l'avance l'Assuré ou la personne chargée du paiement des primes, de la date d'échéance et du montant dont il est redevable.

**Article 11- Paiement des sinistres**

Les obligations de l'Assureur sont précisées aux Conditions Particulières en vue de tenir compte des spécificités de la caution donnée.

Les indemnités que l'Assureur doit, sont payables exclusivement en COTE D'IVOIRE et en francs CFA.

## ❖ OBLIGATIONS DU SOUSCRIPTEUR

Le présent contrat a été délivré d'après les déclarations tant du Souscripteur que du Cautionné.

### Article 12- A la souscription

L'Assureur a accepté d'émettre la caution demandée en fonction des indications fournies par le souscripteur, tant sur sa propre situation que sur les conditions propres de conclusion et d'exécution de l'Obligation cautionnée, objet de l'engagement de l'Assureur.

Toute déclaration reconnue inexacte ou incomplète ou toute réticence engage la responsabilité du souscripteur et l'oblige à indemniser l'assureur de tous les préjudices nés de ces inexactitudes ou insuffisances ou omissions, l'expose aux sanctions prévues a l'article 16 ci-après

### Article 13- En cours de contrat

Le Souscripteur, le Cautionné et les éventuels Contre-garants s'engagent à :

- Mettre tout en œuvre afin d'exécuter l'Obligation cautionnée dans les meilleurs délais,
- Tenir informé l'Assureur du déroulement de l'exécution de l'obligation cautionnée,
- Fournir spontanément à l'Assureur tout élément qui serait de nature, soit à aggraver, soit à modifier son engagement,
- Donner et à justifier toutes informations jugées nécessaires par l'Assureur,
- Ne pas modifier, sauf accord préalable de l'Assureur, leur forme juridique et structure financière, leur actionnariat pour les personnes morales, ainsi que la constitution de leur patrimoine,

Dès l'exécution de l'obligation cautionnée, faire toutes diligences et entreprendre toutes démarches, afin d'obtenir du Bénéficiaire la mainlevée de la Caution de l'Assureur.

Toute déclaration reconnue inexacte ou incomplète ou toute réticence engage la responsabilité du souscripteur, l'oblige à indemniser l'assureur de tous les préjudices nés de ces inexactitudes ou insuffisance ou omissions, et l'expose aux sanctions prévues a l'article 16 ci-après.

### Article 14 En cas de sinistre

14.1 Sous peine de déchéance, le Bénéficiaire doit, dans les cinq (5) jours de la date à laquelle il a eu connaissance de l'évènement (sauf cas fortuit ou de force majeure), déclarer tout sinistre par écrit ou verbalement contre récépissé à l'Assureur.

Il doit en outre :

- Faire parvenir à l'Assureur, dans les plus brefs délais, une déclaration indiquant la nature et les circonstances du sinistre, ses causes et ses conséquences connues ou présumées,

- Transmettre à l'Assureur, dès réception, tous avis, faits, informations… qui seraient adressés, remis ou portés à sa connaissance, à lui-même ou à ses préposés, concernant un sinistre susceptible d'engager la garantie du présent Contrat.

**14.2** Le Souscripteur et le Cautionné sont tenues aux obligations de l'article 13 ci-dessus,

**14.3** Si le Souscripteur et/ou le Cautionné et/ou le Contre garant ne s'exécute pas et si l'Assureur fait droit à la réclamation du Bénéficiaire. Le Souscripteur et le Cautionné et/ou le Contre garant, de convention expresse, seront tenus, sans une mise en demeure préalable, au remboursement immédiat à l'Assureur de toute somme versée par ce dernier, ainsi qu'à tous frais connexes ou annexes, notamment frais d'honoraires, de procédure, etc.…,

En cas de non remboursement à l'Assureur dans un délai de trente (30) jours à compter du décaissement, il sera de convention expresse, ajouté aux sommes qui précèdent et ce, sans préjudice pour l'Assureur de recouvrer les sommes dues par tous moyens de droit :

- A titre de clause pénale, une indemnité non réductible est égale à 10% (dix pour cent) du montant des débours,

- Un intérêt distinct de la pénalité ci-dessus et fixé conventionnellement à un montant calculé selon le taux de l'intérêt légal.

**14.4** Recours Subrogatoire : En complément de l'Obligation de remboursement, découlant de l'alinéa qui précède, l'Assureur se trouvera subrogé de plein droit et jusqu'à concurrence, dans tous les droits, actions, privilèges et sûretés du Bénéficiaire contre tout débiteur, aval ou autre caution contractant ou sous-traitant du cautionné conformément à l'article 42 du Code CIMA.

## Article 15- Suretés

Le Souscripteur et/ou Cautionné s'engage irrévocablement à fournir toutes les sûretés réelles et/ou personnelles (hypothèque, nantissement, aval, contre-garant…) et/ou spécifiques (obligations d'Assurances…) et ce, tel qu'indiqué aux Conditions Particulières ou tel que pourrait l'exiger l'évolution ou le déroulement de l'exécution par le débiteur de l'Obligation cautionnée.

## Article 16- Sanctions

16.1 Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou inexactitude dans la déclaration des circonstances ou la non exécution d'une seule des obligations visées au présent article 16 est sanctionnée, même si elle a été sans influence sur le sinistre, dans les conditions prévues par les articles 18 et 19 du code des assurances.

- En cas de mauvaise foi du souscripteur ou du cautionne ou du bénéficiaire : par la nullité du contrat. Dans ce cas, les primes payées demeurent acquises a l'assureur qui a droit au paiement de toutes les primes échues a titre de dommages et intérêts.

- Si la mauvaise foi du souscripteur ou du cautionne ou du bénéficiaire n'est pas établie, par une réduction de l'indemnité de sinistre proportionnellement aux primes payées par rapport aux primes qui auraient été due, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

- Les dispositions du présent article seront inopposables aux bénéficiaires si mention expresse en est faite aux conditions particulières.

- Dans ce dernier cas, l'assureur sera en droit de réclamer au souscripteur et/ou au cautionne en sus des sommes prévues a l'article 16.2. (dernier alinéa) une prime complémentaire égale a 300 % de la prime prévue aux conditions particulières.

16.2 Lorsque l'omission ou la déclaration inexacte est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit :

- Si la mauvaise foi du souscripteur ou du cautionne n'est pas établie, de percevoir une prime complémentaire.

- En cas de mauvaise foi du souscripteur ou du cautionne :

  Soit de résilier le contrat moyennant préavis de dix (10) jours dans l'hypothèse ou la résiliation pourrait valablement être opposée au bénéficiaire,

  Soit exiger du souscripteur ou du cautionne la consignation entre les mains de tout consignataire de son choix, d'une somme au moins égale au montant de l'engagement de l'assureur résultant de la caution qu'il a délivrée.

## Article 17- PRIME

### 17.1 Lieu de paiement

Les primes ou fractions de primes sont payables au Siège de l'Assureur ou au domicile du Mandataire éventuellement désigné par lui à cet effet et à qui il a été délivré un mandat écrit.

### 17.2 Date de paiement

La prime est payable d'avance à la Souscription du Contrat. Si le Contrat contient une clause de tacite reconduction, la Prime annuelle est payable d'avance à l'échéance principale.

Lorsque l'Assureur l'accepte, le paiement de la Prime peut être fractionné : la périodicité des échéances, ainsi que leur montant sont alors indiqués aux CONDITIONS PARTICULIERES.

La prise d'effet du contrat est subordonnée au paiement de la prime par le Souscripteur.
Un délai maximum de paiement de soixante jours à compter de la date de prise d'effet ou de renouvellement du contrat peut être accordé au Souscripteur, pour les risques dont la prime du contrat excède quatre-vingt fois le SMIG annuel du pays de localisation à l'exception des contrats des branches automobile, maladie et marchandises transportées.

Toutefois, le Souscripteur devra signer un engagement express à payer la prime du contrat avant l'expiration du délai prévu. Lorsque l'engagement express de payer la prime est matérialisé par un effet de commerce, le terme maximum stipulé ne peut excéder le délai de 60 jours ci-dessus.

A défaut de paiement de la prime dans le délai convenu, le contrat est résilié de plein droit. La portion de prime courue reste acquise à l'assureur, sans préjudice des éventuels frais de poursuite et de recouvrement.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'Etat et ses démembrements pour lesquels le délai de paiement de primes est fixé à (180) jours à compter de la date de prise d'effet ou de renouvellement du contrat

### 17.3 Calcul de la prime

La prime à laquelle s'ajoutent les taxes en vigueur pour ce type de Contrat, ainsi qu'éventuellement les frais accessoires, est calculée d'après le tarif en vigueur relatif à ce Contrat.

Sont indiquées aux CONDITIONS PARTICULIERES du Contrat, la Prime payable au comptant et la Prime annuelle (ou périodique en cas de fractionnement) calculées au tarif de l'année d'assurance en cours.

### 17.4 Adaptation de la prime : révision du tarif

Si pour des motifs de caractères technique liés à l'évolution des risques, l'Assureur modifie le tarif applicable aux risques garantis par le présent contrat, la prime, si le Contrat est établi par tacite reconduction, pourra être modifiée, a*dans la même proportion que le tarif à partir de la plus proche échéance principale suivant cette modification ; l'Assureur devra alors en informer le SOUSCRIPTEUR par lettre recommandée ou par mention explicite sur l'avis d'échéance de prime.

### Article 18- Droit de vérification par l'assureur

Pendant toute la durée du contrat, l'Assureur pourra exiger du cautionné et Souscripteur les bilans et comptes d'exploitation annuels détaillés (vérifiés, approuvés et certifiés tant par lui-même que par un expert comptable ou un commissaire aux comptes) et estimera nécessaires pour lui permettre une juste appréciation de la situation du cautionné et/ou du degré de réalisation de l'obligation cautionnée.

### Article 19- Validité

Les renvois, dérogations et surcharges aux Conditions Générales et Particulières ne pourront être opposés à l'assureur que s'ils ont été validés par la signature ou le visa de la Direction Générale de ce dernier.

### Article 20- Autres assurances ou engagement de caution

Le Souscripteur et le cautionné doivent, lorsque les risques garantis par le contrat sont ou viennent à être couverts par une autre caution, en faire la déclaration à l'Assureur.

En cours de contrat, cette déclaration doit être faite dans un délai de quinze jours où le Souscripteur ou le cautionné en a eu connaissance.

Il est entendu qu'en présence d'une pluralité de Contrats de Caution, le Souscripteur, le Cautionné et le bénéficiaire ne pourront bénéficier d'un cumul de garanties d'un montant supérieur au coût de l'exécution de l'obligation cautionnée ; dans cette limite, le règlement des assurances cumulatives souscrites de bonne foi est régi par les dispositions de l'article 34 Code CIMA.

## TITRE IV- Dispositions diverses

### Article 21- Prescription

Toute action dérivant du contrat se prescrit par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions prévues aux articles 28 et 29 Code CIMA.